麻涌镇“7·14”一般道路交通事故调查报告

2020年7月14日上午5时20分许，位于东莞市麻涌镇麻涌大道章姨农庄对出路段发生一起轻型厢式货车碰撞两轮电动自行车，事故造成1人死亡，1人受伤及两车辆不同程度损坏的道路交通事故。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引》和《东莞市一般生产经营性道路交通事故调查处理工作实施细则》等有关法律法规规定，经东莞市人民政府批准，于2020年7月21日依法成立了由麻涌镇安委办主任黄灼明任组长，镇监察室副主任雷伟明任副组长，镇交警大队中队长黄和国任副组长，监察室、镇交警大队、公安分局、交通运输分局、应急管理分局、人力资源和社会保障分局和总工会等有关人员组成的麻涌镇“7·14”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请事故车辆所属单位当地人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤B833KF轻型厢式货车，车辆登记所有人：深圳市中冷物流有限公司，统一社会信用代码：91440300082488088E，公司法定代表人：吕天生，类型：有限责任公司(自然人独资)，公司地址：深圳市龙岗区横岗街道横一路33号B栋301，深圳市中冷物流有限公司已取得《道路运输经营许可》，许可证号：粤交运管许可深字440300177423。车辆注册日期为：2018年10月31日，检验有效期为：2020年10月31日；品牌型号：多士星牌JHW5040XLCQ，车辆识别代码：LWLDMALG3JL059615，发动机号：H0002754，整备质量：3140kg，核定载质量：1160kg，核定总质量为4495kg。该车为4.5吨以下普通货运车辆，根据《中华人民共和国道路运输条例》有关法律法规的规定不需要办理道路运输证。交通事故强制责任险及商业险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司，保险类型：（1）机动车交通事故责任强制保险，保险单号：PDZA201944030000487038；（2）商业第三者责任保险，保险单号：PDAA201944030000503936，赔偿限额为200万元。经公安交通管理综合信息平台查询，该车近三年来有过9次交通违法行为记录，已接受处罚9次。

2、无号牌两轮电动自行车，车辆所有人：侯云飞，车架号：因碰撞导致损坏，未能拓印，电动机号：因碰撞导致损坏，未能拓印，该车没有购买保险。

（二）事故车辆人员相关情况

1、孙玲军（粤B833KF轻型厢式货车驾驶人），男，1984年X月X日生，身份证号：XXXXXXXX，汉族，户籍地址：XXXXXXXX，驾驶证号：XXXXXXXX，驾驶证档案编号：XXXXXXXX，初次领驾驶证日期是2011年04月02日，有效期至2027年04月02日，准驾车型：B2；其已在广东省惠州市取得道路运输从业人员资格证，从业资格证件号：XXXXXXXX，有效期至2024年08月23日，符合驾驶轻型厢式货车进行道路货物运输的条件。经公安交通管理综合信息平台查询，孙玲军近三年来共有6次一般交通违法行为记录，已接受处罚6次，当前交通违法累积记分为9分。事发后东莞市公安局交通警察支队麻涌大队采集孙玲军唾液样本进行毒品（吗啡、冰毒、K粉）检测，结果显示为阴性，没有吸食毒品；经采集孙玲军血液样本委托广东康怡司法鉴定中心进行血中乙醇含量检验，未检出乙醇成分，没有酒后驾驶机动车。

2、吴廷龙（粤B833KF轻型厢式货车的实际支配人），男，汉族，1975年X月出生，户籍地址：XXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXX，吴廷龙于2018年10月出资(22.5万元)通过深圳市中冷物流有限公司购买粤B833KF轻型厢式货车，并与深圳市中冷物流有限公司签订《车辆挂靠合作合同》，合同期限为2018年10月起至2021年10月止。粤B833KF轻型厢式货车挂靠期间由吴廷龙自行负责车辆的维修，养护、使用、运输盈亏等，深圳市中冷物流有限公司并未对吴廷龙挂靠的车辆收取挂靠费用，而吴廷龙的车辆是以深圳市中冷物流有限公司名义为其公司进行货物运输，双方按照固定运费（深圳范围内500元/趟，东莞范围内300元/趟）计算，深圳市中冷物流有限公司按月结算运输费用给吴廷龙。事故车辆驾驶员孙玲军是吴廷龙聘请的司机，工资由吴廷龙发放，孙玲军工资为8000元/月，双方未签订劳动合同或相关协议。

3、侯云飞（无号牌两轮电动自行车驾驶人），男，汉族，1980年X月X日生，身份证号为XXXXXXXX，户籍地：XXXXXXXX，经查询其持有准驾车型为A2型的机动车驾驶证，驾驶证档案编号：XXXXXXXX，事发后东莞市公安局交通警察支队麻涌大队提取侯云飞的血液样本委托广东康怡司法鉴定中心进行常见毒品筛查以及血中乙醇含量检验，毒品筛查结果为阴性，血中未检出乙醇成分，没有吸毒以及酒后驾驶的行为。

（三）事故单位基本情况

深圳市中冷物流有限公司，统一社会信用代码：91440300082488088E，类型：有限责任公司(自然人独资)，成立于2013年10月29日，法定代表人：吕天生（身份证号：XXXXXXXX），公司地址：深圳市龙岗区横岗街道横一路33号B栋301，经营范围：道路运输，深圳市中冷物流有限公司已取得《道路运输经营许可》，许可证号：粤交运管许可深字440300177423，符合从事道路运输经营条件。深圳市中冷物流有限公司于2018年9月与东莞蜀海食品有限公司签订《货物运输服务合同》；于2019年11月再次与东莞蜀海食品有限公司签订《货物运输服务合同续签协议》，合同期限为2019年11月起至2020年10月止。合同期内,深圳市中冷物流有限公司承接东莞蜀海食品有限公司的货物运输业务。

（四）肇事车辆检验检测情况

1、东莞市公安局交通警察支队麻涌大队委托广东康怡司法鉴定中心对粤B833KF轻型厢式货车的安全技术状况、是否存在改装以及事发时车辆的行驶速度进行检验鉴定，鉴定结果为：车辆的制动系统、转向系统、灯光系统均在此次事故中碰撞受损；该车在外形结构及相关技术参数方面均未见本质性改变，不存在改装迹象；经鉴定该车事发时的行驶速度约为53km/h,没有超速驾驶行为。

2、东莞市公安局交通警察支队麻涌大队委托广东康怡司法鉴定中心对侯云飞驾驶的无号牌两轮电动自行车进行安全技术状况、车辆属性行检验鉴定，鉴定结果为：侯云飞驾驶的无号牌两轮电动车制动系统功能有效，灯光系统、转向系统因事故损坏；因侯云飞驾驶的无号牌两轮电动车在事故中碰撞受损，导致其外形尺寸发生改变，车辆蓄电池等车身部件缺失导致无法确定整备质量以及无法进行电驱动行驶路试测速，根据GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准的有关条款，无法确定该无号牌电驱动两轮车属于机动车或非机动车。

（五）事故现场情况

1、天气情况。事发地点东莞市麻涌镇麻涌大道章姨农庄对出路段，2020年07月14日05时20分为晴天，气温30℃，没有出现降雨和雷击，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。该路处于东莞市麻涌镇麻涌大道章姨农庄对出路段，南北双向六车道通行，道路中间设有绿化带，车道宽（北往南方向）从左到右依次为440CM、380CM、430CM，沥青路面，道路右侧设有人行道，道路宽为400CM。事发时路面干燥，现场交通标志标线清晰明显，夜间有路灯照明，视线良好，经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、肇事车辆停车位置。事故发生后，粤B833KF轻型厢式货车左侧车身翻侧倒地停在麻涌镇麻涌大道（北往南方向）章姨农庄对出路段，车头向西翻侧在人行道内，车厢朝东翻侧在最右侧机动车道内。在粤B833KF轻型厢式货车往南方向约84CM见被碰撞损坏的无号牌两轮电动自行车，车头向北，车尾朝南倒地停放。在粤B833KF轻型厢式货车往北方向约1050CM见有侯云飞的尸体，头朝东，脚朝西，倒在机动车道与人行道的交界处。

4、车辆痕迹。（1）粤B833KF轻型厢式货车车头因碰撞严重损坏，保险杠脱落，车头挡风玻璃破碎；（2）无号牌两轮电动自行车受撞车身严重变形，车头方向把立柱断裂分离。

5、路面痕迹。在麻涌镇麻涌大道（北往南方向）章姨农庄对出路段路面见有一条长约240CM的两轮电动车的倒地刮痕，道路右侧的一个治安视频监控因碰撞损坏。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年07月13日11时许，孙玲军按照深圳市中冷物流有限公司下达的运输任务，驾驶粤B833KF轻型厢式货车从东莞市麻涌镇的东莞蜀海食品有限公司仓库装货（肉类、蔬菜等）送往东莞市常平镇海底捞门店，14日04时许卸货后空载返回东莞蜀海食品有限公司，14日05时22分许孙玲军驾车行驶至东莞市麻涌镇麻涌大道章姨农庄对出路段时，该车车头位置与在同方向右侧车道由侯云飞驾驶的无号牌两轮电动自行车车尾发生碰撞，随后粤B833KF轻型厢式货车再碰撞路边的治安视频监控杆并翻侧，造成侯云飞当场死亡、孙玲军受轻微伤、监控视频设备及两车不同程度损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

1、接处警情况。2020年07月14日05时26分，东莞市公安局麻涌分局110指挥中心接到群众报警，称在东莞市麻涌镇麻涌大道章姨农庄对出，一辆厢式货车与一辆两轮电动自行车发生碰撞，电动自行车驾驶人受伤倒地的交通事故。接报后，东莞市公安局麻涌分局110指挥中心立即指令麻涌交警大队事故中队、路面巡逻警力并通知120救护人员赶赴事故现场开展抢救伤者、控制现场和勘查取证等工作。

2、应急救援情况。东莞市公安局交通警察支队麻涌大队事故中队中队长黄和国带领事故民警孟将、黄炯良，于当日5时42分到达现场，发现一辆车号为粤B833KF轻型厢式货车碰撞碾压了一辆两轮电动自行车后左侧车身翻侧停放在麻涌大道章姨农庄对出路段，现场造成两轮电动车驾驶人受伤倒地，经医护人员现场抢救无效当场宣布死亡，随即现场处置民警通知东莞市殡仪馆将遗体运往东莞市殡仪馆保存，并将受伤的司机孙玲军立即送往麻涌医院进行治疗。

3、应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程中未发生次生衍生事故，事故应急处置到位。

（三）善后处理情况

深圳市中冷物流运输有限公司积极对死者家属进行安抚并进行协商，2020年9月10日双方达成赔偿并签订协议，死者遗体已火化。目前，事故善后处理和赔偿工作已全部完毕，未出现因此引发的社会不稳定情况。

2020年8月5日东莞市公安局交通警察支队麻涌大队出具《道路交通事故认定书》（编号：第441933120200000043号），认定孙玲军负此起道路交通事故的全部责任，认定侯云飞不负此起道路交通事故的责任。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成1人死亡，1人受伤，具体情况如下：

1、侯云飞，无号牌两轮电动车驾驶人，男， 汉族，1980年X月X日生，身份证号为XXXXXXXX，户籍地：XXXXXXXX。经东莞市公安局交通警察支队麻涌大队委托广东康怡司法鉴定中心法医病理司法鉴定意见书证实侯云飞符合交通事故致颅脑损伤死亡。

2、孙玲军，粤B833KF轻型厢式货车驾驶人，男，1984年X月X日生，身份证号：XXXXXXXX，汉族，户籍地址：XXXXXXXX，因事故造成其腿部受轻微伤。

（二）直接经济损失情况

经统计，事故造成直接经济损失约124万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

当事人孙玲军驾驶机动车上道路时因疏忽大意、对应当发现的危险情况没有及时发现，是造成此次事故发生的直接原因。

（二）事故性质

经调查组调查认定，麻涌镇“7·14”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）麻涌交警大队履职情况

麻涌交警大队依托镇道路交通安全工作联席会议，召开了2次专项会议，联合组织开展“2020年度麻涌镇危化品车辆交通事故救援综合应急演练”，开展超限超载整治工作，联合镇交通运输、应急管理等职能部门组成检查专班，通过实地检查企业的安全生产工作和登记备案情况，检查登记重点货运企业45家，通过电话方式提醒83名即将年审到期和143名逾期未年审的重点车辆所有人依法办理车辆年审，依法办理45辆重点车注销，并督促落实10辆已达报废条件的货车依法报废处理。麻涌交警大队严格管控货车路面行车秩序，联合镇交通运输、城管等部门组成联合检查组，常态化开展货车重点违法专项整治行动，共查处各类货车交通违法行为543起，其中现场查处“百吨王”2辆、货车超载37宗、货车超员4宗、货车非法改装7宗。另一方面，联合镇“打黑办”各职能部门，强化镇内各停车场与偏僻路段，严厉打击成品油非法经营违法犯罪行为，现场查处“黑油车”2辆。

（二）麻涌镇交通运输分局履职情况

麻涌镇交通运输分局按照安全生产“一岗双责”和“三个必须”工作要求，全面推进各项安全生产工作措施，包括强化安全生产责任落实、开展安全生产综合大检查、推进各类安全生产专项行动、开展安全生产系列宣传培训教育活动、强化行业安全生产应急演练、落实防汛抗台各项工作措施以及全面开展交通运输综合执法。据统计，截至2020年7月，麻涌镇交通运输分局共排查各类交通运输安全隐患218处，全部已落实整改；排查行业风险点危险源11处，其中黄色4处，蓝色7处；共查处超限超载车辆138辆次，强制卸载货物2100多吨；开展宣传培训教育活动20多次，派发资料约3000份，发布各类警示信息1800多条；查处各类交通运输违法行为32宗，其中查处非法营运大客车案件1宗，非法营运货物运输（含危运）案件2宗，驾培案件0宗，其他29宗。

（三）深圳市中冷物流运输有限公司履职情况

深圳市中冷物流有限公司名下有营运车辆62辆，该公司名下车辆主要以挂靠形式经营，深圳市中冷物流有限公司作为肇事轻型自卸货车粤B833KF的所属单位，主要履职情况及存在问题如下：

（1）建立健全安全生产管理制度及落实情况。根据调查发现，深圳市中冷物流有限公司建立了安全生产责任制及相应的规章制度和操作规程，按有关要求配备了专职安全管理人员，制定了交通事故应急处理预案、自然灾害以及其他突发事件的道路运输应急预案等。但调查同时也发现，深圳市中冷物流有限公司对责任制岗位未明确相关考核标准；虽有召开安全例会，但没有相关会议记录；组织驾驶人员安全生产教育和培训不全面，虽有组织驾驶人员通过线上安全教育学习平台进行安全培训学习，但未对驾驶人员进行岗前安全生产教育、培训及考核；未建立隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况。

（2）依法从事道路运输经营情况。根据调查发现，深圳市中冷物流有限公司已取得《道路运输经营许可》，经营范围为：普通货运，许可证号：粤交运管许可深字440300177423号，符合从事道路运输经营条件。其使用的营运车辆符合国家规定标准，营运车辆均办理《道路运输证》；涉事车辆粤B833KF总质量为4.5吨以下车辆，按照国家有关规定，不需要办理《道路运输证》；日常能基本加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；未发现使用报废、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

（3）加强货运车辆及货运经营管理情况。根据调查发现，深圳市中冷物流有限公司基本建立和完善了货运车辆技术档案和管理档案，并妥善保管；能按照《道路运输经营许可证》核定的经营范围从事货物运输经营；能按照国家规定在其重型货运车辆、牵引车上安装、使用行驶记录仪；日常能按要求其聘用的车辆驾驶人随车携带《道路运输证》。

（4）严格落实车辆动态管理情况。根据调查发现，深圳市中冷物流有限公司日常工作中，建立了实时监控和管理制度和监控台帐；公司所属营运运输车辆安装符合标准的卫星定位装置，并按有关要求接入符合要求的监控平台；监控平台中基本完整地录入所属道路运输车辆和驾驶员基础资料等信息；配备了1名专职监控员；相关监控人员已经运输企业培训、考试合格合上岗；加强日常维护和管理，确保卫星定位装置正常使用，保持车辆运行实时在线。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

孙玲军，粤B833KF轻型厢式货车驾驶人。当事人孙玲军驾驶机动车上道路时因疏忽大意、对应当发现的危险情况没有及时发现，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款，对事故负有责任，建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

2020年7月14日，东莞市公安局已对涉嫌交通肇事罪的驾驶员孙玲军实施刑事拘留，2020年8月13日，经东莞市第一市区人民检察院批准逮捕，2020年9月25日已移送东莞市第一市区人民检察院提起公诉，现羁押在东莞市看守所。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条及《机动车驾驶证申领和使用规定》的规定，建议公安交通管理部门吊销孙玲军的机动车驾驶证并且二年内不得重新取得。

（二）对相关单位的处理建议

深圳市中冷物流有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未对驾驶人员开展岗前安全生产教育、培训及考核，未建立隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况。深圳市中冷物流有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》有关法律法规的规定，建议由深圳市龙岗区交通运输管理部门对其予以行政处罚。

（三）其他处理建议

在本次事故中，与事故有关的民事赔偿法律争议，建议各方当事人通过民事法律途径处理。

七、防范和整改措施

东莞市麻涌镇政府及各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路道路管控，完善隐患治理，全力预防类似事故的重复发生。

（一）依托镇道路交通安全工作联席会议，推动交通安全工作齐抓共管的管理格局。

为了适应城市化、社会化的交通管理发展要求，各单位依托镇道路交通安全工作联席会议，召开了多次专项会议，积极动员各部门力量，积极探索交通安全管理发展之路。

（二）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

公安交通管理部门和交通运输管理部门要举一反三吸取此类事故教训，进一步加强针对辖区内重点道路的巡逻管控，针对货车、大中型客车、危化品运输车、校车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，合理安排勤务，强化二十四小时道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶等各类严重交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。针对本报告提出的处理意见，各有关职能部门按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，严密防范类似事故再次发生。

（三）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交警、交通运输、安全监管等各职能部门要进一步落实客货运输企业、站场到企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（四）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例、发放宣传资料等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

麻涌镇“7·14”一般道路交通事故调查组

2020年11月18日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-